

قرارداد پشتیبانی سیستم نرم افزاری

این قرارداد فی ما بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شناسه ملی ۱۴۰۰۱۲۳۱۸۷ و با نمایندگی ----- به نشانی: تهران، بزرگراه رسالت، روبروی در شمالی مصلی، مجتمع امام خمینی (ره)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تلفن: ۸۸۸۴۳۴۶۳ که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا بین الملل به شماره ثبت ۵۰۵۸۰۶ با شماره ملی ۱۴۰۰۶۵۷۴۱۵۳ با نمایندگی آقای ایوب حجتی مدیر عامل شرکت و به نشانی: تهران، فلکه دوم صادقیه، برج افق واحد ۶۰۳ - کد پستی ۱۴۵۱۷۸۵۵۳۱- تلفن ۴۴۲۰۴۷۵۰ که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد می شود.

ماده ۱ - موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است پشتیبانی سامانه حسابداری دولتی تعهدی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ الی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

ماده ۲- مبلغ قرارداد:

۲-۱- مبلغ قرارداد ۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۲-۲- مبلغ ارزش افزوده قرارداد معادل ۱۵،۷۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۲-۳- مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده معادل ۱۹۰،۷۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۲-۴- کارفرما میتواند در صورت ضرورت نسبت به میزان کار با اعلام قبلی به پیمانکار مبلغ قرارداد را ۲۵٪ کاهش یا افزایش دهد.

۲-۵- در صورت پشتیبانی توسط شرکت (حضور، غیر حضوری) مازاد بر ۱۰ ساعت در ماه، به ازای هر ساعت مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال محاسبه و ماهیانه پرداخت می گردد.

ماده ۳- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد ماهیانه به میزان یک دوازدهم مبلغ قرارداد پرداخت می گردد.

ماده ۴- نظارت:

مسئول نظارت بر اجرای نحوه انجام کار و تعهدات دفتر ذی حسابی تعیین میگردد و طرف قرارداد مکلف به رعایت نکات اعلامی از سوی ناظر میباشد و کلیه پرداختها پس از تأیید کتبی ناظر قابل پرداخت میباشد.

ماده ۵ - تعهدات پیمانکار:

۵-۱- پیمانکار موظف است ظرف ۴۸ ساعت پس از انعقاد قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده جهت انجام امور قرارداد به کارفرما معرفی نماید.

۵-۲- پیمانکار متعهد می گردد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد.

۵-۳- پیمانکار متعهد به بروز رسانی کردن برنامه و اطلاعات با توجه به تغییرات احتمالی مربوط به سیستم مورد قرارداد می باشد.

۵-۴- پیمانکار جهت انجام پیشنهادات خاص کارفرما مشروط به هماهنگی با چهارچوب فنی و کاربری سیستم اعلام آمادگی مینماید. بدیهی است هزینه و زمان انجام پیشنهادات ارایه شده بر اساس توافق طرفین تعیین خواهد شد.

۵-۵- پیمانکار موظف است که کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کارفرما را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن بدون موافقت کارفرما ممانعت به عمل آورد.

۵-۶- هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایست ظرف ۵ روز کتبا به کارفرما اعلام گردد.

۵-۷- پیمانکار متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در مورد قرارداد رعایت نموده و هر گونه پاسخگویی به شکایات کارکنان شرکت و سایر تعهدات قانونی کار را به عهده بگیرد.

۵-۸- پیمانکار متعهد است نرم افزار را در قبال هر گونه خطای برنامه نویسی گارانتی نموده و با اعلام کتبی کارفرما نسبت به رفع اشکال آن به صورت رایگان اقدام نماید

۵-۹- پیمانکار حق واگذاری کل یا بخشی از موضوع قرارداد را به اشخاص ثالث ندارد.

۵-۱۰- پیمانکار موظف است ماهانه ۱۰ ساعت سامانه موضوع قرارداد را پشتیبانی نماید و مازاد بر آن طبق بند ۲-۵ محاسبه می گردد.

ماده ۶- تعهدات کارفرما:

۶-۱- کارفرما متعهد می شود محیط و ابزار مناسب در ارتباط با نصب و راه اندازی سیستم و نیز آموزش کاربران را برای پیمانکار فراهم نماید و به خصوص کارفرما متعهد به معرفی نیروی انسانی آشنا به استفاده از امکانات سیستم عامل ویندوز و بهره برداری از امکانات جانبی نظیر استفاده از چاپگر و نیز آشنایی با مفاهیم، قوانین و ضوابط حوزه های اجرایی مرتبط با سیستم موضوع قرارداد میباشد.

۶-۲- کارفرما متعهد می شود که جهت ارتباط هر چه سریعتر بابت رفع اشکالها و یا ارتقاء نرم افزار خریداری شده امکان ارتباط آنلاین (Remote) را جهت پیمانکار فراهم سازد.

۶-۳- در صورت بروز هرگونه اشکال در روند اجراء و استفاده از برنامه به ویژه در مواردی که عملکرد و یا گزارشات برنامه مطابق با روند عادی و مورد انتظار نباشد ، کارفرما متعهد است در اولین فرصت پیمانکار را در جریان امر قرار دهد.

۴-۶- کارفرما متعهد به استفاده از امکان تهیه نسخه پشتیبان می باشد و در صورت عدم رعایت فرآیند تهیه نسخه پشتیبان مسئولیتی متوجه پیمانکار نمی باشد. به علاوه کارفرما متعهد به هماهنگی با پیمانکار در ارتباط با تغییر سیستم عامل دستگاه های Server/Client و نیز نصب برنامه های خاص می باشد.

۵-۶- مسئولیت مشکلات مرتبط با خروج غیر عادی از نرم افزار ؛ حوادث ناشی از قطع برق و اشکالات سخت افزاری، آلودگی به ویروسهای رایانه ای، تخریب پرونده های اطلاعاتی توسط کاربران نرم افزار و یا سایر نرم افزار ها، عدم استفاده از امکان تهیه نسخه پشتیبان (Backup) به عهده کارفرما است و پیمانکار نهایت تلاش و مساعدت لازم جهت جبران مشکلات را به عمل خواهد آورد ولی در هر صورت مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.

۶-۶- کارفرما متعهد است که از به کار گماشتن، استخدام و یا هرگونه ارتباطی بدون اطلاع پیمانکار با کارشناسان پیمانکار که بنا به ضرورت کاری در تعامل با کارفرما قرار میگیرند، در هر برهه زمانی (در طول مدت قرارداد و بعد از آن) خودداری نماید.

۷-۶- کارفرما موظف است مبلغ قرارداد را طبق بند ۴ در سررسید آنها پرداخت نماید.

ماده ۷- نشانی طرفین:

۱-۷- پیمانکار : تهران، فلکه دوم صادقیه، مجتمع اداری افق، طبقه ۶، واحد ۶۰۳

۲-۷- کارفرما : تهران، بزرگراه رسالت، روبروی در شمالی مصلی، مجتمع امام خمینی(ره)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

هرگاه نشانی هر یک از طرفین قرارداد تغییر یابد آن طرف موظف به اعلام نشانی جدید به طرف دیگر می باشد.

ماده ۸- شرایط عمومی قرارداد:

۱-۸- هرگونه اختلاف درباره تفسیر و یا اجرای این قرارداد از طریق کمیسیون داوری مرکب از یک نفر نماینده پیمانکار و یک نفر نماینده کارفرما حل و فصل خواهد شد.

۲-۸- آنچه در این قرارداد پیش بینی شده تابع قوانین مربوط و عرف متعارف خواهد بود.

ماده ۹- حالت غیر مترقبه:

چنانچه به دلایل خارج از اختیار طرفین قرارداد (فورس ماژور) انجام تمام یا قسمتی از تعهدات و موضوع این قرارداد امکان پذیر نباشد مادامی که موارد ذکر شده برطرف نشده باشد عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از قرارداد محسوب نمی گردد.

ماده ۱۰- نسخ قرارداد:

این قرارداد در ده ماده و در دو نسخه (که هر دو حکم واحد دارند) تنظیم گردیده است.

پیمانکار ایوب حجتی	کارفرما
-----------------------	------------------